



FOLIO 64.- PRIMER TESTIMONIO.- PODER GENERAL PARA JUICIOS: de **FISCALÍA DE ESTADO**, de la **PROVINCIA DEL NEUQUÉN**, a favor del Doctor Alejo Rodrigo **BOLAN REINA**.- **ESCRITURA NUMERO: CATORCE**.- En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil cinco, ante mí, Escribana autorizante, de Escribanía General de Gobierno, **COMPARECE**: El señor Fiscal de Estado de la :Provincia del Neuquén, Doctor Raúl Miguel GAITAN, argentino, documento nacional de identidad 16.628.105, vecino, mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe, así como que concurre a éste acto en nombre y representación de la **PROVINCIA DEL NEUQUÉN**, cuya personería y habilidad acredita con: a) Decreto de su designación en el cargo 0020, del 10 de Diciembre de 1999, que en fotocopia debidamente certificada corre agregada al F° 62, del protocolo año 2000, de esta Escribanía.- b)- Parte pertinente versión taquigráfica de la Reunión N° 22 XXXVIII Período Legislativo del 29 de diciembre de 1999, relacionada con la designación del Fiscal de Estado de la Provincia, obrante a fojas 2 a 24 inclusive.- e)- Decreto Ley 1290, dictado por el Estado Provincial con fecha 5 de Octubre de 1962.- Y d)- Nota N° 458, del 28 de Febrero de 2005, dictada por Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén, que agrego a la presente.- EN ESTE ESTADO: El compareciente expresa: Que según nota aludida en el inciso d), se resuelve otorgar Poder General para Juicios a favor del Doctor Alejo Rodrigo **BOLAN REINA**.- EN ONSECUENCIA: El Señor Fiscal de Estado, dice: Que otorga: Que otorga **PODER GENERAL PARA JUICIOS** a favor del Doctor **Alejo Rodrigo BOLAN REINA**, documento nacional de identidad 24.417.457, Matricula Provincial N°1.630 y Matricula Federal T° 111, F° 825; para que en nombre y representación de la **PROVINCIA DEL NEUQUÉN**, actúe, en todos los casos judiciales y/o-administrativos, al efecto se lo faculta para que inicie y prosiga hasta su total terminación, todos los juicios pendientes y futuros, cualquiera sea su naturaleza, fuero o jurisdicción, en que la nombrada Provincia sea parte legítima como actor o demandado, o en cualquier otro carácter, ejercitando las acciones pertinentes antes los Tribunales de la Nación y de las Provincias, con facultad para presentar escritos, títulos, partidas y documentos de toda clase; recusar; declinar o prorrogar jurisdicciones; entablar o contestar demandas y reconvenir; asistir al cotejo de documentos, linnas y letras; o a exámenes periciales; interponer o renunciar recursos legales en cualquier instancia; nombrar administradores, partidores, rematadores o peritos de toda índole; hacer, aceptar o impugnar consignaciones en pago y obligaciones; acordar términos; solicitar embargos preventivos, definitivos o inhibiciones y sus cancelaciones; intimar desalojos y desahucios; requerir medidas conservatorias, testimonios, inscripciones y compulsas de libros, papeles y documentos de toda clase, percibir y otorgar recibos o cartas de pago, hacer cargos por daños y perjuicios y demandar indemnizaciones, oponer o interponer prescripciones y producir pruebas de todo otro género o informaciones; interponer o renunciar recursos legales; tachar, transigir o rescindir transacciones; prestar o diferir juramentos; dar o exigir fianzas, cauciones o arraigos, y demás formas de garantía; pedir declaratorias de quiebras o formar concursos civiles o especiales a sus deudores y conuats, asistir a juntas de juicios de esa clase, ostentando la más amplia representatividad; aceptar, observar o desaprobar concordatos, adjudicaciones, cesiones de bienes y otros convenios o arreglos, designar liquidadores o comisiones de vigilancia; diligenciar exhortos, oficios, citaciones, mandamientos o intimaciones.- Otorgue y firme los instrumentos públicos y privados de casa caso se realice en suma cuantos más actos, gestiones y diligencias sea menester, al mejor y eficaz desempeño de éste mandato, que no se podrá sustituir, debiendo entenderse que las facultades precedentemente indicadas, son de carácter enunciativas y no taxativas, no siendo por lo tanto excluyentes de las no indicadas, pero que nacen de la naturaleza del presente mandato.- **LEIDA** y ratificada, la firma el compareciente como acostumbra, ante mí, doy fe.- **FIRMADO: RAUL MIGUEL GAITAN**.- Ante mí, Carmen Elena Gutiérrez de Valde ORLANDINI, está mi sello y firma.- **CONCUERDA**, con su escritura matriz que pasó al Folio 64, del Protocolo correspondiente a 1 año 2005 de ésta Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Neuquén, de mi adscripción, doy fe.- Para la parte interesada, expido éste Primer Testimonio en dos fojas mecanografiadas, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Decreto N° 0020/99
Neuquén, 10 de Diciembre de 1999

VISTO:

El Decreto N° 4339/99; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma legal se acepto la renuncia presentada por el Dr. Marcos Rubén Silva al cargo de Fiscal de Estado interino;

Que de conformidad a lo establecido por los Artículos 136° y 139° de la Constitución Provincial resulta necesario cubrir el cargo ad referendum del acuerdo legislativo pertinente;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA: PROVINCIA DEL NEUQUÉN

DECRETA

Artículo 1°: DESIGNASE Fiscal de Estado, al Señor Dr. RAUL MIGUEL GAITAN; (DNI 16.628.105).- Clase 1964, a partir de la fecha del presente y ad referendum del acuerdo legislativo dispuesto por el Artículo 139° de la Constitución Provincial.

Artículo 2°: El presente decreto será referendado por el Señor Ministro de Gobierno, Educación y Justicia

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Archívese.-

Fdo: Sobisch
Gorosito

CONVENIO

En la Ciudad de Neuquén, capital de la Provincia homónima, a los 10 días del mes de Febrero del año 2.020, entre la Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén, en adelante LA FISCALIA, representada en este acto por el Señor Fiscal de Estado, Doctor Raul Miguel Gaitan, con domicilio en Calle Diagonal Alvear N° 191 de la Ciudad de Neuquén, La Municipalidad de La Ciudad de Neuquén, en adelante, LA MUNICIPALIDAD, representada en este acto por el Señor Juan Martín Hurtado, Secretario de Gobierno de La Municipalidad de La Ciudad de Neuquén, con domicilio en calle Roca y Avenida Argentina de Neuquén, y por la otra parte el Colegio De Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial, en adelante COLEGIO, representada en este acto por el Presidente, Doctor Marcelo Iñiguez, convienen en celebrar el presente convenio:

PRIMERA: EL COLEGIO, presta conformidad al diferimiento del pago del Bono Ley N° 1764 artículo 5, artículo 57 inciso e) de la Ley 685 y lo que corresponda tributar como Contribución obligatoria establecida por el Artículo 57 inc. d) de la Ley 685, en las acciones judiciales promovidas por LA FISCALIA y LA MUNICIPALIDAD, en la primera circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, conforme se establece en el presente convenio.-

SEGUNDA: LA FISCALIA y LA MUNICIPALIDAD, se comprometen a satisfacer la Contribución obligatoria aludida, ante el libramiento de fondos, levantamiento de medidas cautelares y/o archivo de las actuaciones y/o poner en conocimiento y arbitrando los medios necesarios a su satisfacción con el condenado en costas.-

TERCERA: En los supuestos que LA FISCALIA o LA MUNICIPALIDAD difieran, por moratoria o plan de facilidades de pago, que se programe la satisfacción del crédito, deberán denunciarse dicha circunstancia en el expediente judicial. En caso de que LA FISCALIA o LA MUNICIPALIDAD, desista de las actuaciones, en las que no se haya percibido ningún tipo de crédito, las partes acuerdan que quedaran exentas del pago de la Contribución obligatoria, y los letrados intervinientes del Bono Ley, aludidos en la Clausula PRIMERA, entendiéndose tácitamente prestada la conformidad del COLEGIO al archivo de las actuaciones.-

CUARTA: Se acuerda entre las partes que el presente convenio no beneficiara a los Organismos Estatales Provinciales ni Municipales, conformados como Empresas Publicas y tengan departamentos jurídicos propios.-

QUINTA: Se conviene expresamente entre las partes que el presente acuerdo deja sin efecto el suscrito con fecha treinta y uno de marzo de dos mil seis, por el Colegio de Abogados de la Provincia del Neuquén y la Provincia del Neuquén.-

SEXTA: Se deja constancia que en aquellas causas en la que LA FISCALIA actué en virtud de la intervención obligatoria que le impone la Ley 1575 y sin la Intervención procesal de otro letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, no corresponde el cumplimiento del aporte del Bono Ley N° 1764 artículo 5, artículo 57 inciso e) de la Ley 685.-

SEPTIMA: Copia del presente, convienen las partes que deberá agregarse a cada acción judicial que promueva LA FISCALIA O LA MUNICIPALIDAD, teniendo alcance para las causas en trámite y las que a partir de la fecha de suscripción se iniciaren.-

Firmado digitalmente por: BOLAN
REINA Alejo Rodrigo
Fecha y hora: 22.12.2020 12:22:14

Dr. Alejo R. Bolan Reina
Abogado Mat. 1630 C.A.P.N.
Mat. Fed. T°111- F°825

Firmado digitalmente por: GAITAN
Raul Miguel
Fecha y hora: 22.12.2020 12:21:13

Dr. Raul Miguel Gaitan
Fiscal de Estado
PROVINCIA DEL NEUQUÉN.-

BOLETA DE DEUDA

BOLETA N°: 335682

CUIT: 20-33457962-0
CONTRIBUYENTE: MERCURIO CATRIEL EDUARDO
DOMICILIO: MEDINA 351 3 - CAPITAL FEDERAL (CP:1407)
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL C.P.:1000 PROVINCIA: CAPITAL FEDERAL

Requírase por VIA APREMIO (Título Décimo Segundo del Código Fiscal de la Provincia), la suma de Pesos: **DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 7/100 (\$ 2.372,07)**, adeudada por el contribuyente del epígrafe, según los conceptos que se detallan:

Tributo: IIBB - CONVENIO MULTILATERAL

Objeto/Hecho: 90120334579620

Período	Fecha Vto.	Capital	Interés	Pago Período	Deuda Impuesto
2017/04	15/05/2017	\$259,70	\$16,12	\$259,7	\$16,12
2017/06	13/07/2017	\$324,46	\$102,55	\$324,46	\$102,55
2017/07	14/08/2017	\$100,10	\$169,49	\$0	\$269,59
2018/01	15/02/2018	\$314,54	\$475,17	\$0	\$789,71
2018/02	15/03/2018	\$481,06	\$713,04	\$0	\$1.194,10
Total		\$1.479,86	\$1.476,37	- \$584,16	\$2.372,07

Deuda Fiscal por el impuesto:	\$ 1.479,86
Deuda Fiscal en concepto de Recargo por Simple Mora:	\$ 0,00
Intereses Resarcitorios:	\$ 1.476,37
Pago a cuenta:	- \$ 584,16
Deuda Total al: 05/11/2021	\$ 2.372,07

La presente constituye título suficiente para la EJECUCIÓN POR VÍA DE APREMIO (Artículo 107° del Código Fiscal, de la Provincia de Neuquén)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS : NEUQUÉN, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

Firmado digitalmente por: LAVAGGI

Marcos Daniel

Fecha y hora: 26.11.2021 11:26:11

Página 1 de 1

Fecha de Ingreso: 07/12/2021 11:41 | Fecha del Cargo: 07/12/2021 11:41 | Firmado por MICHAELA ARACELI ARRIAGADA - Número: 719227



ACTORA: PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DEMANDADO: MERCURIO CATRIEL EDUARDO
MATERIA: 005
MONTO: \$2.372,07
DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA: Poder General para Juicios, Boleta de Deuda, Convenio con el Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén

OBJETO: PROMOVER DEMANDA DE APREMIO

Señor Juez:

ALEJO R. BOLAN REINA, Abogado, Matricula 1.630 del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén, con el patrocinio letrado del **Dr. RAUL MIGUEL GAITAN**, Fiscal de Estado de la Provincia del Neuquén, constituyendo domicilio legal en Diagonal Alvear 191 de la Ciudad de Neuquen y electronico en nq1630@jusneuquen.gov.ar, ante V.S. comparezco y digo:

I.- PERSONERÍA: Que tal como lo acredito con la fotocopia del poder general para juicios que acompaño, soy apoderado de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, denunciando como domicilio real y legal de ésta entre calles Roca y Rioja de la ciudad de Neuquén, dando el juramento de ley acerca de su autenticidad y vigencia.-

II.- Que el **Dr. RAUL MIGUEL GAITAN** fue designado Fiscal de Estado de la Provincia del Neuquén, mediante Decreto N° 20/99.-

III.- OBJETO: Que en el carácter acreditado, vengo a promover formal demanda de apremio contra **MERCURIO CATRIEL EDUARDO**, con domicilio fiscal constituido en **MEDINA 351 3 - CAPITAL FEDERAL (CP:1407)** de la localidad de **CAPITAL FEDERAL**, Provincia de **BUENOS AIRES**, por el cobro de la suma de **\$2.372,07** que se reclama en concepto de capital, con mas sus intereses, gastos y costas de juicios.-

IV.- TITULO BASE DE LA ACCION: Que la deuda reclamada surge de la/s boleta/s de deuda que mas abajo se detallan, expedida/s por funcionario competente, de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén, en concepto de crédito fiscal, de conformidad a las previsiones contenidas en el art. 107 inc. 1º y concordantes del Código Fiscal, surgiendo su importe de lo descrito en el concepto obrante en la Boleta de deuda.-

V.- Que para el supuesto que el demandado desconociere la deuda, se ofrece subsidiariamente el expediente correspondiente, de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén, origen de la misma.-

Objeto de hecho	B.Deuda	Importe
IIBB - CONVENIO MULTILATERAL	335682	\$ 2.372,07
TOTAL:		\$ 2.372,07

VI.- DERECHO: Que fundo el derecho de nuestra parte, en los arts. 106, 107, 111, 113 y cc del Código Fiscal y 604 del CPCyC.-

VII.- FACULTADOS: Se hace saber que los **Sres Alejo Bolan Reina y/o Ramiro Rodriguez Gomez y/o Maria Virginia Raffo y/o Diego Oberholzer y/o Marlene Blok y/o Paula Peral y/o Emilia Pereyra y/o Agustina Montenegro y/o Micaela Arriagada y/o Lucas Pereira y/o Nahir Jalil y/o Suyai Olea y/o Celeste Andreoni y/o Antonella Bogliacino y/o Luciana Martinez y/o Mariela Camargo y/o Sofia Borovick y/o Gianina Salinas y/o Soledad Perez y/o Lucas Moreno y/o Casandra Castelar y/o Abril Vila Di Luca y/o Daiana Sanchez y/o Juan Cruz de las Casas y/o Laureano Gomez Braun y/o Matias Martinez y/o Camila Trifilio y/o Victoria Herrero Zarate y/o Aldana Alvarez y/o Facundo Sepulveda y/o Maria Lugo y/o Santiago Rodriguez Montero y/o Priscila Rosas y/o** la persona que estos indiquen, se encuentran autorizados para intervenir en el diligenciamiento, retirar documentación, consultar y retirar en préstamo del expediente, pudiendo denunciar domicilios, bienes a embargo, proponer depositarios y ejecutar cualquier otra medida útil ajustada al derecho. Asimismo se encuentran facultados para intervenir en el diligenciamiento de cédulas y oficios que se ordenen en autos.-

VIII.- OFICIALES DE JUSTICIA AD HOC: A los fines del diligenciamiento de los mandamiento de intimacion de pago y embargo se designa como Oficiales de Justicia Ad-Hoc a los **Sres. Alfredo Gustavo Tome y/o Diego G. Oberholzer y/o Walter Saldaña y/o German Oberholzer y/o Ricardo Arismendi y/o Federico Ramon y/o Nicolas Oyarzun y/o Facundo Saldaña y/o Kevin Riquelmes y/o Roberto Sepulveda Schibar y/o Gustavo Mollia y/o Camilo Barrionuevo y/o** quienes han aceptado el cargo por ante la Cámara de Apelaciones local.-

- IX.- PETITORIO:** Por lo expuesto a V.S. solicito:
- A.-** Se nos tenga por presentado, parte y domicilio legal constituido.-
 - B.-** Se tenga por interpuesta la presente demanda y agregada la documental acompañada.-
 - C.-** Se libre mandamiento de Intimación de Pago y Embargo por el capital reclamado, con mas lo que V.S. fije provisoriamente para responder a intereses, gastos y costas de la ejecución.
 - D.-** Se tengan por facultados a las personas indicadas en el Pto VII.-
 - E.-** Se tenga presente a los Oficiales Ad Hoc designados en el Pto. VIII.-
 - F.-** Oportunamente, se dicte sentencia de trance y remate, con expresa imposición de costas al demandado.-

**PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA.**

Firmado digitalmente por: BOLAN
REINA Alejo Rodrigo
Fecha y hora: 30.11.2021 11:27:38

Alejo R. Bolan Reina
Abogado - Mat. CAPN N° 1630

Firmado digitalmente por: GAITAN
Raul Miguel
Fecha y hora: 30.11.2021 11:21:18

Dr. Raúl Miguel Gaitan
Fiscal de Estado
PROVINCIA DEL NEUQUEN

Fecha de Ingreso: 07/12/2021 11:41 | Fecha del Cargo: 07/12/2021 11:41 | Firmado por: MICAELA ARACELI ARRIAGADA - Número: 719228

AUTOS: "PROVINCIA DE NEUQUEN C/ MERCURIO CATRIEL EDUARDO S/ Apremio", (Expte. N° EXD127723/21), Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 3, Unica.-

OBJETO: ACOMPAÑA.- SOLICITA.-

Señor Juez:

ALEJO R. BOLAN REINA, Abogado Matricula N°1630 (C.A.P.N.), con personería acreditada en autos y manteniendo domicilio constituido, ante V.S. me presento y respetuosamente digo:

I.- Que vengo por el presente a adjuntar mandamiento debidamente diligenciado con resultado negativo , solicito se agregue.-

II.- Asimismo, vengo a denunciar nuevo domicilio del Sr. **MERCURIO CATRIEL EDUARDO**, sito en calle **ZELADA 5088** de la ciudad de **CAPITAL FEDERAL**, solicito a V.S. que tenga ello presente.-

III.- Que en razón de lo manifestado, solicito se ordene mandamiento de intimación de pago y embargo al domicilio denunciado ut-supra.-

**PROVEER DE CONFORMIDAD;
SERA JUSTICIA.-**

